

1503170-22.2020.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Ed. RT, 5ª ed., 1995, pg. 966).

"Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503170-22.2020.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503170-22.2020.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241688/2020 - DEL.POL.UBATUBA, 13869741 - DEL.POL.UBATUBA, 2524/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2241688 -

DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE SOARES

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

GABRIEL HENRIQUE SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia e o que consta dos autos de prisão em flagrante delito, no dia 30 de setembro de 2020, às 09h00min., na Travessa da rua dez, nº 43, Maranduba, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado tinha em depósito, para fins de tráfico ou entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 05 (cinco) porções da droga conhecida como maconha pesando 13,8g (treze gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 07).

A denúncia foi recebida no dia 16 de outubro de 2020 (fls. 58/59).

Defesa escrita a fls. 75/78.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 85/86).

Laudo de exame químico toxicológico acostado a fls. 162/164.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, bem como o acusado foi interrogado (fls. 214 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos narrados na denúncia, postulou pela procedência da ação, bem como discorreu sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 211/213).

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pugnou pela improcedência da ação penal, ou subsidiariamente, sustentando que o réu é tão somente um usuário de drogas, requereu que a conduta seja desclassificada para o delito disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou ainda, pleiteou pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da legislação acima mencionada (fls. 218/221).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE, já que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram devidamente demonstradas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado permaneceu silente (fls. 10).

Em Juízo, GABRIEL negou a prática delitiva e relatou que, na data dos fatos, estava em sua residência quando foi abordado pelos policiais. Afirmou que os entorpecentes apreendidos destinar-se-iam para consumo pessoal, eis que é usuário de maconha, bem como alegou que a bomba de efeito moral localizada em sua morada era utilizada como objeto decorativo, destacando, ainda, que sequer tinha conhecimento se a mesma possuía potencialidade lesiva. Mencionou crer que a denúncia possa ter sido feita por vizinhos incomodados com o cheiro exalado quando fumava maconha no interior de sua residência, informou que labora atualmente como pintor residencial, e, à época dos fatos, trabalhava como vendedor autônomo. Por fim, ressaltou que não tem envolvimento com o comércio espúrio, e citou que não possui antecedentes criminais, mas indicou que foi preso em ocasião pretérita por portar arma de fogo.

A versão exculpatória perpetrada pelo acusado não merece guarida, eis que restou isolada no conjunto probatório amealhado nos autos.

Isso porque, o Policial Civil Tiago Ebran Fiore relatou que, naquela data, o setor de investigações recebeu denúncia noticiando a prática da traficância exercida por um indivíduo de nome Gabriel, vulgo 'Gabrielzinho', razão pela qual se dirigiu ao local indicado. Declarou que foi recepcionado pelo réu, instante em que visualizou sobre um balcão as porções de droga e alguns apetrechos utilizados na prática do tráfico de entorpecentes, tais como, facas, rolo de fita adesiva, rolo de filme plástico, rádio comunicador, aparelho celular, folha contendo anotações típicas do comércio espúrio, R\$ 2.458,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) em dinheiro, além de uma bomba de efeito moral. Frisou, ainda, que lhe chamou atenção a inscrição da palavra 'loja' no aparelho celular apreendido, terminologia

comumente usada para identificar 'ponto de venda de drogas' no meio delitivo. Mencionou que GABRIEL afirmou que o dinheiro localizado na morada lhe pertencia mas não indicou a origem do numerário, e negou a propriedade das cinco porções de maconha apreendidas no local. Por fim, citou que o bairro em questão possui grande número de ocorrências policiais.

O Policial Civil Marcelo Victorino de Lima relatou que, na data dos fatos, após o recebimento de denúncia informando o local onde um rapaz identificado pelo vulgo 'Gabrielzinho' exercia o tráfico de drogas. Mencionou que se deslocou ao imóvel e abordou o acusado, tendo sido localizadas sobre um balcão as porções de maconha e apetrechos típicos do comércio espúrio. Afirmou que o adolescente negou a propriedade da droga, e não precisou a origem do dinheiro e dos objetos apreendidos no interior da residência. Por derradeiro, indicou que o aparelho celular do representado possuía a palavra 'loja' grafada, o que despertou sua atenção naquela ocasião.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha os policiais civis e militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, aliás, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse os seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

“Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os agentes policiais não estão proibidos de depor sobre os atos de ofício nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções. Assim, o fato de ser a testemunha funcionário da Polícia não basta, por si só, para afastar a credibilidade de seu depoimento, máxime porque não só a declaração de inidoneidade há de ser específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, como também porque, sendo os agentes servidores públicos, têm, no exercício de suas funções, presunção juris tantum de que agem corretamente” (TACRIM-SP – Rev. – Rel. Cunha Camargo – JUTACRIM 36/21)” (“Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros, Ed. RT, 5ª ed., 1995, pg. 966).

“Tráfico de drogas Cerceamento de defesa Ré presa em flagrante, que se diz usuária em drogas Ausência de indicação de dependência química, que, aliás, jamais admitida por ela Indeferimento justificado do pedido Nulidade inexistente Preliminar

rejeitada; Tráfico de drogas Apreensão de dinheiro e droga com os réus Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos. Local de venda indicado pela corré Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras Responsabilidade comprovada Condenação mantida" (TJSP, Apelação nº 0004898-85.2010.8.26.0073, Rel. Alexandre Almeida, j. 13.03.2013).

Isto posto, analisando o conjunto probatório amealhado nos autos, em especial, o auto de exibição e apreensão de fls. 07, o laudo de exame químico toxicológico de fls. 162/164, e os depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, em especial dos policiais militares colhidos em Juízo, que destacaram a apreensão dos entorpecentes, de elevada quantia em dinheiro e de vários apetrechos típicos do comércio espúrio no interior da residência do réu, entendendo ser indubitável a prática do delito de tráfico de drogas pelo mesmo.

Até porque, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Destarte, afasto, com veemência, a alegação da Defesa no sentido de que o acusado seria tão somente um usuário de entorpecentes, eis que, conforme jurisprudência pátria e atual, "A velha e conhecida alegação dos traficantes de que são meros usuários, como nos presentes autos, não surte qualquer efeito, até porque ainda que seja usuário, isto não exclui a possibilidade de ser também traficante, aliás, o que quase sempre ocorre, daí cumpre afastar qualquer ideia no sentido de incompatibilidade da condição de usuário, com a de traficante. Portanto, irrelevante na espécie tratada aquela condição pessoal do agente para o fim desclassificatório da infração de maior potencial (art. 33) para outra menos lesiva (art. 28 da Lei nº 11.343/06)". (TJSP - Apelação nº 0000591-77.2014.8.26.0581. Rel. Miguel Marques e Silva, 14ª Câmara de Direito Criminal; j. 16/07/2015).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de entorpecentes - Pretendida absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos - Quantidade de entorpecente e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Validade dos depoimentos dos agentes públicos - Condenação bem decretada - Desclassificação da imputação de tráfico para uso - Descabimento - A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita - Penas e regime bem dosados - Aplicação do redutor previsto no art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Desacolhimento - Circunstâncias do crime que indicam que os recorrentes dedicavam-se à atividade criminosa - Modificação de regime - Inadmissibilidade - Crime grave, que requer resposta penal mais severa, notadamente por serem reincidentes os réus - Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Descabimento - Reprimendas superiores a 04 anos e acusados reincidentes. Recurso não provido (TJSP, Apelação nº 0019342-66.2014.8.26.0564, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01.12.2015).

Dessa maneira, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos dos autos, bem como aqueles norteadores previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, e no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena base em 1/5 (um quinto), em razão das circunstâncias do delito e da apreensão, além dos entorpecentes, de vários apetrechos típicos da traficância e de elevada

quantia em dinheiro no interior da residência do acusado, que denota a estrutura existente para comercialização de drogas para vários indivíduos.

2. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes na segunda fase da fixação da pena.

3. Na terceira fase, ante a primariedade do acusado, aplico o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, de modo que reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, por falta de maiores elementos que indiquem ser o acusado portador de situação econômica favorável.

Em se tratando o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, equiparado a hediondo, o sentenciado cumprirá a pena em regime inicial fechado, já que é o que se mostra mais adequado para o presente caso, conforme visto acima, não havendo que se falar em substituição da pena, notadamente em razão das circunstâncias subjetivas mencionadas.

O réu encontra-se solto em razão da decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Habeas Corpus nº 2240472-30.2020.8.26.0000 (fls. 189/198), e poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR GABRIEL HENRIQUE SOARES, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, reitero que o réu poderá recorrer em liberdade pelo quanto acima exposto.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Como corolário, determino a incineração do entorpecente apreendido, bem como o perdimento de eventuais valores ou bens apreendidos, diligenciando a Serventia.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 06 de abril de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA